

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000495-13.2025.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ**RECORRENTE:** KATIA BEZERRA DA SILVA**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e de a ele NEGAR PROVIMENTO, de forma a MANTER a decisão do Ev. 3 dos autos do processo n. 5109978-12.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5000495-13.2025.4.02.5101**510015487232 .V3****RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000495-13.2025.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ**RECORRENTE:** KATIA BEZERRA DA SILVA**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pela 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5109978-12.2024.4.02.5101 (Ev. 3), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para fins de imediata suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de aposentadoria do(a) Autor(a), sob risco de faltar complemento para tratamento de saúde e aquisição de medicamentos, sendo, ainda, conditio sine qua non para alimentação e sustento de sua família, com a expedição de ofício ao órgão pagador para o imediato cumprimento da decisão".

Alega a autora ser portadora de doença grave classificada como hepatopatia grave, fazendo jus à isenção do imposto de renda, que lhe vem sendo descontado, reduzindo sua disponibilidade financeira.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Ev. 3.

Contrarrazões da União - Fazenda Nacional em Ev. 6.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou os documentos que acompanharam a petição inicial e concluiu que tais documentos não demonstraram, suficientemente, a verossimilhança das alegações, sendo necessária a dilação probatória.

Pela análise dos documentos juntados pela parte autora nos autos originários, não se identifica a urgência a justificar a concessão da tutela requerida, antes da formação do contraditório e da apresentação de informações pela ré, em que pese laudos médicos constantes

do Ev. 1.8 a 1.21 do processo principal.

Assim, mostra-se acertada a decisão que determinou o prosseguimento do feito para análise das questões fáticas juntamente com as futuras informações a serem prestadas pela ré, tais como a realização de perícia médica, ou até mesmo eventual perícia em juízo para constatar, com grau de certeza, se a parte autora está acometida de alguma das doenças graves arroladas no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (com redação dada pela Lei 11.052/2004).

Consigno que inexistente a urgência alegada pela parte autora, já que detentora de renda que garante a sua subsistência até o trânsito em julgado (Ev. 1.7 dos autos principais). Ademais, caso se reconheça o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, a autora receberá os valores em atraso, devidamente corrigidos.

Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco, por fim, que autora foi intimada para juntar laudo médico que ateste expressamente a doença, bem como sua data de início, tendo a autora juntado o mesmo documento de Ev. 1.14 dos autos originários, datado de 26/08/2001, o qual informa que a autora vem recebendo atendimento na Clínica Hepatus desde 14/10/2000 (Ev. 8.3 daqueles autos), o que não necessariamente corresponde à data de início da doença, de modo que a instrução encontra-se em andamento.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO** e de a ele **NEGAR PROVIMENTO**, de forma a MANTER a decisão do Ev. 3 dos autos do processo n. 5109978-12.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.